الحى ويكره ان يسلم على امرأة أجنبية الا ان تكون عجوزا أو برزة ويكره فى الحمام وعلى آكل وتال ومقاتل وذاكر وملب ومحدث وخطيب وواعظ وعلى من يسمع اهم ومكرر فقه ومدرس ومن يبحث فى العلم وعلى من يؤذن أو يقيم وعلى من هو على حاجته أو يتمتع بأهله أو مشتغل بالقضاء ونحوهم ومن سلم فى حالة لا يستحب فيها السلام لم يستحق جوابا (وتشميت العاطس اذا حمد فرض كفاية) فيقول له يرحمك الله أو يرحمكم الله (ورده) أى العاطس على من شمته (فرض عين) فيقول يهديكم الله ويصلح بالكم ويكره ان يشمت من لم يحمد وان نسى لم يذكره لكن يعلم الصغير ونحوه ان يحمد قال الشيخ عبد القادر ويقال للصبى اذا عطس بورك فيك وجبرك الله فان عطس ثانيا وحمد شمته وان عطس ثالثا وحمد شمته وان عطس رابعا دعا له بالعافية ولا يشمت للرابعة الا اذا لم يكن شمته قبلها ثلاثا فالاعتبار بالتشميت لا بعدد العطسات فلو عطس أكثر من ثلاث متواليات شمته بعدها اذا لم يتقدم تشميت قال فى شرح المنظومة قولا واحدا (ويعرف الميت زائره يوم الجمعة قبل طلوع الشمس) وفى الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت آكد (ويتأذى بالمنكر عنده وينتفع بالخير) عند موجب الايمان بتعذيب الموتى فى قبورهم ويسن لزائر الميت فعل ما يخفف عن الميت ولو بجعل جريدة رطبة فى القبر وكل قربة فعلها مسلم وجعل ثوابها لمسلم حى أو ميت حصل له ثوابها ولو جهل الجاعل من جعله له كالدعاء اجماعا والاستغفار وواجب تدخله النيابة كالحج وصدقة التطوع وكذا العتق والقراءة والصلاة والصيام وهل يشترط فى اهداء القربة الى الميت ان ينويه قبل فعلها وبه جزم الحلوانى فى التبصرة واهداء القرب مستحب قال فى الفنون ويستحب اهداؤها حتى للنبى صلى الله عليه وسلم وكذا قال صاحب المحرر

---

## *(كتاب الزكاة)*

أحد أركان الاسلام ومبانيه المذكورة فى قوله صلى الله عليه وسلم بنى الاسلام على خمس فذكر منها وايتاء الزكاة وهى حق واجب فى مال خاص لطائفة مخصوصة بوقت مخصوص (شرط وجوبها) أى الزكاة (خمسة أشياء أحدها الاسلام فلا تجب على الكافر ولو كان) الكافر (مرتدا) سواء حكمنا ببقاء الملك مع الردة أو زواله (الثانى) من شروط وجوب الزكاة (الحرية فلا تجب) الزكاة (على الرقيق) ولو قلنا انه يملك بالتمليك (ولو) كان (مكاتبا) لان ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة ولان تعلق حاجة المكاتب الى فك رقبته من الرق بماله أشد من تعلق حاجة الحر المفلس بمسكنه وثياب بذلته فكان باسقاط الزكاة منه أولى واحرى (لكن تجب) الزكاة (على المبعض بقدر ملكه) من مال زكوى لان ملكه عليه تام أشبه الحر (الثالث) من شروط وجوب الزكاة (ملك النصاب) لمسلم حر ولا فرق بين بهيمة الانعام وغيرها ولا يشترط كون النصاب تحديدا مطلقا بل يكون (تقريبا فى الاثمان) وهى الذهب والفضة وقيم عروض التجارة فتجب مع نقص يسير فى النصاب كالحبة والحبتين لان هذا لا ينضبط غالبا فهو كنقص الحول ساعة أو ساعتين (و) يشترط كون النصاب (تحديدا فى غيرها) أى غير الاثمان وعروض التجارة فلو نقص نصاب الحب والتمر يسيرا لم تجب وشرط كون النصاب لغير محجور عليه لفلس (الرابع) من شروط وجوب الزكاة (الملك التام) ولو فى غلة